

**COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 327.5/AD del 5 set 2019**

**Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di  
Vigilanza ed alle Autorità amministrative indipendenti**

La presente Comunicazione Organizzativa aggiorna e sostituisce la CO n.327.4/AD del 5 giu 2018, relativamente ai ruoli, alle responsabilità e alle modalità operative inerenti il processo di Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge.

FIRMATO  
Orazio Iacono

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/> n.327.5/AD del 5 set 2019<br/> Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/> dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza<br/> ed alle Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b><br/> Pagina 2 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## Procedura

# GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI DIRETTE ALLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA ED ALLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center"><b>Pagina 3 di 38</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

*Nuova*

*Revisione Parziale*

*Revisione Totale*

|   |
|---|
|   |
| X |
|   |

**Firma**

**Emanata da:**

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Orazio IACONO

**Verificata da:**

DSPRS

DPI

DACQ

DT

DAFC

DALS

DPLH

DPR

DCE

DRUO/Organizzazione e Processi

DAFC/Sistema di Controllo e Reporting (per L. 262)

**Verifica di conformità con principi e regole di**

**Gruppo:**

*Responsabile* DCRUO/Organizzazione e Processi

**Approvata da:**

*Responsabile* Direzione Risorse Umane e Organizzazione

**Data emissione/revisione:**

5 set 2019

**Data di decorrenza:**

5 set 2019

**Sostituisce:** CO n. 327.4/AD del 5 giugno 2018

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center"><b>Pagina 4 di 38</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| <i>Tavola della Revisione</i> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°<br>REV.                    | Data       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 00                            | 25/05/2010 | Prima Emissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01                            | 11/02/2011 | <p><b>Integrazioni:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Definizione delle responsabilità e delle modalità operative inerenti il processo di Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia previdenziale e assistenziale.</li> <li>Definizione delle responsabilità e delle modalità operative inerenti il processo di Gestione dei rapporti con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) in tema di cancellazione dei veicoli ferroviari dal registro di immatricolazione nazionale.</li> </ol> <p><b>Modifiche:</b><br/>Disattivazione del profilo di utenza denominato Responsabile SIMOG per la Stazione Appaltante (RSSA), come disposto dal Comunicato del 07/09/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, in relazione al processo di Gestione dei rapporti con l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture</p> <p>La Procedura recepisce le osservazioni contenute nella relazione di Audit 227/2010 <i>Verifica della conformità alla "Procedura di cancellazione dei veicoli ferroviari dal Registro di Immatricolazione"</i> emessa dall'ANSF, nonché le osservazioni contenute nella relazione dell'OdV 226/10 Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia previdenziale e assistenziale.</p> |
| 02                            | 20/12/2013 | <p><b>Modifiche:</b><br/>Allineamento della procedura con riferimento alle comunicazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, così come definite e previste nell'ambito del modello 231</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Modifica denominazione strutture organizzative coerentemente con il nuovo assetto organizzativo.</li> <li>Eliminazione sottoprocesso relativo ai contatti con la Pubblica Amministrazione in materia previdenziale e assistenziale.</li> <li>Aggiornamento sottoprocesso 4.2.3 <i>Gestione dei rapporti con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) in tema di messa in servizio, registrazione e cancellazione nel Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN) dei veicoli delle Divisioni di Trenitalia, trasmissione dei Piani di Manutenzione.</i></li> <li>Aggiornamento sottoprocesso 4.4.1 <i>Attuazione della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012 e successive modificazioni</i> e introduzione ruolo del RASA a seguito dell'emanazione del Comunicato del Presidente dell'AVCP del 28</li> </ol>                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TRENITALIA</b><br/>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p> | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/><b>n. 327.5/AD del 5 set 2019</b></p> <p align="center"><b>Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</b></p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center"><b>Pagina 5 di 38</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | <p>ottobre 2013.</p> <p>5. Aggiornamento sottoprocesso 4.4.2 <i>Informative relative a contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture nei settori speciali</i> Aggiornamento degli adempimenti relativi agli obblighi di trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui all'art. 7 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, a seguito dell'emanazione dei Comunicati del Presidente dell'AVCP del 02 maggio 2011, 15 luglio 2011, 29 aprile 2013.</p> <p>La Procedura recepisce le osservazioni contenute nella relazione di Audit 290/11.Odv "Gestione delle Comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla Legge, con riferimento ai rapporti con l'AVCP".</p>                                                                                                                                              |
| 03 | 14/04/2017 | <p>L'aggiornamento ha riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la descrizione dei rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;</li> <li>- la sostituzione del riferimento all'AVCP con ANAC (che ha inglobato l'AVCP in seguito al D.L. 90/2014);</li> <li>- eliminazione dei paragrafi relativi alla descrizione dei rapporti con ANSF poiché già compiutamente trattati nell'ambito dei documenti dedicati a tale tematica;</li> <li>- l'inserimento della descrizione della gestione dei rapporti con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);</li> <li>- i riferimenti organizzativi rispetto all'attuale assetto aziendale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| 04 | 05/06/2018 | <p>La revisione ha riguardato il recepimento dei rilievi audit n.528/17, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'inserimento, alla fine della CO, del richiamo al D.Lgs 112/15;</li> <li>- l'inserimento, all'inizio dell'ultimo paragrafo della CO, del riferimento alle comunicazioni dirette all'ART;</li> </ul> <p>e, per la parte di competenza relativa all'ANAC, un aggiornamento in linea con la Delibera in tema di tracciabilità finanziaria n. 556/2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 05 | 05/09/2019 | <p>La revisione ha riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifica denominazione strutture organizzative coerentemente con il nuovo assetto organizzativo;</li> <li>- adeguamento del Sottoprocesso 02 "Gestione dei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali" al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e alle modifiche apportate al D.Lgs. n.196/2003 dal D.Lgs. n.101/2018;</li> <li>- allineamento della procedura con riferimento alle comunicazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, così come definite e previste nell'ambito del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia del 30 ottobre 2018. In particolare la Macro attività a rischio (cod.22), della parte speciale, ha previsto tra le Autorità Pubbliche di Vigilanza che hanno impatto con la Società Trenitalia l'inserimento delle "Autorità estere".</li> </ul> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TRENITALIA</b><br/>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p> | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 6 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TAVOLA DELLA REVISIONE</b> .....                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA</b> .....                                                                                                                                                                                                                           | <b>7</b>  |
| <b>2. STRUTTURE E SOGGETTI</b> .....                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8</b>  |
| <b>3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE</b> .....                                                                                                                                                                                                                                | <b>11</b> |
| <b>3.1. SOTTOPROCESSO 01 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM)</b> .....                                                                                                                                                    | <b>11</b> |
| <b>3.2. SOTTOPROCESSO 02 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b> .....                                                                                                                                                      | <b>13</b> |
| <b>3.3. SOTTOPROCESSO 03 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)</b> .....                                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| <b>3.3.1. ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 30 DEL 6 FEBBRAIO 2012 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E NOMINA DEL RASA (COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DEL 28 OTTOBRE 2013)</b> ..... | <b>17</b> |
| <b>3.3.2. INFORMATIVE RELATIVE A CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI</b> .....                                                                                                                                                     | <b>20</b> |
| <b>3.3.3. ACCERTAMENTI, VERIFICHE E ISPEZIONI DISPOSTE DALL'ANAC</b> .....                                                                                                                                                                                                  | <b>24</b> |
| <b>3.4. SOTTOPROCESSO 04 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (ART)</b> .....                                                                                                                                                                | <b>26</b> |
| <b>3.4.1. RICHIESTE DI INFORMAZIONI</b> .....                                                                                                                                                                                                                               | <b>26</b> |
| <b>3.4.2. PROCEDIMENTI SANZIONATORI</b> .....                                                                                                                                                                                                                               | <b>28</b> |
| <b>3.4.3. CONSULTAZIONI PUBBLICHE</b> .....                                                                                                                                                                                                                                 | <b>29</b> |
| <b>3.4.4. ALTRE COMUNICAZIONI / INIZIATIVE</b> .....                                                                                                                                                                                                                        | <b>30</b> |
| <b>3.5. SOTTOPROCESSO 05 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ESTERE</b> .....                                                                                                                                                                                           | <b>32</b> |
| <b>3.5.1. GESTIONE DEI RAPPORTI DI TRENITALIA UK CON AUTORITÀ ESTERE</b> .....                                                                                                                                                                                              | <b>32</b> |
| <b>3.5.2. GESTIONE DEI RAPPORTI DI THELLO (FRANCIA) CON LE AUTORITÀ ESTERE</b> .....                                                                                                                                                                                        | <b>33</b> |
| <b>3.5.3. GESTIONE DEI RAPPORTI DI TRAINOSE (TPAINOSE GRECIA) CON LE AUTORITÀ ESTERE</b> .                                                                                                                                                                                  | <b>34</b> |
| <b>3.5.4. GESTIONE DEI RAPPORTI DI NETINERA (GERMANIA) CON LE AUTORITÀ ESTERE</b> .....                                                                                                                                                                                     | <b>35</b> |
| <b>4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI</b> .....                                                                                                                                                                                                                                 | <b>36</b> |
| <b>5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO</b> .....                                                                                                                                                                                                                               | <b>37</b> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 7 di 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## 1. Scopo e Contenuti della Procedura

La presente procedura dà attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n.231 del 2001, e dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

I contenuti riguardano la definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità operative, nonché la descrizione del processo sensibile relativo alla predisposizione di comunicazioni e alla gestione dei rapporti fra Trenitalia SpA e le sue controllate estere con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, di seguito elencate:

1. Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
2. Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP)
3. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
4. Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
5. Autorità estere:

### Autorità UK

- Serious Fraud Office (SFO)
- Information Commissioner's Office (ICO)
- Competition and Markets Authority (CMA)
- Office of Rail and Road (ORR)

### Autorità Francia

- Agence Française Anticorruption (AFA)
- Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
- Autorité de la Concurrence (AdC)
- Autorité de la Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER).

### Autorità Grecia

- Hellenic Competition Commission (HCC)
- Hellenic Data Protection Authority (HDPA)
- Segretariato Generale per la Lotta alla Corruzione (GGCA)
- Rail Regulatory Body & licensing Authority, Authority for Safety in Railways, Supervising Body for the implementation regulation 1371/2007 (RAS)

### Autorità Germania

- Bundeskartellamt (Federal Cartel Office) (FCO)
- Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BFDI)
- Bundesminister des Innern
- Bundesnetzagentur

La corretta gestione del processo deve consentire di:

- definire un'applicazione omogenea trasversale a tutte le strutture aziendali responsabili per il trattamento dei dati personali;
- definire le responsabilità delle strutture coinvolte nelle fasi del processo;

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center"><b>Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</b></p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center"><b>Pagina 8 di 38</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

- definire il monitoraggio di tutte le fasi del processo al fine di effettuare i dovuti interventi correttivi sul processo stesso;
- dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n.231/2001;
- dare attuazione alle norme comportamentali contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

I rapporti di Trenitalia con l'ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, e con l'ERA European Union Agency for Railways e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)-Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime (DIGIFEMA) sono disciplinati dalle specifiche procedure del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ).

## **2. Strutture e Soggetti**

### **TRENITALIA S.p.A.**

- Amministratore Delegato (AD)
- Direttori e Responsabili di Strutture Organizzative individuati come Data Manager, ai sensi della CO 519/AD del 1° marzo 2019 “Designazione persone autorizzate al trattamento dei dati personali”
- Data Protection Officer (DPO)
- Referente Data Protection
- Referente Antitrust
- Stazioni Appaltanti Trenitalia (Strutture di Acquisto di Direzione/Divisione, comprese le strutture Trenitalia Richiedenti che svolgono attività di acquisto diretto)
- Responsabili del Procedimento (RUP)
- Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA)
- Responsabili dell'esecuzione dei Contratti di Trenitalia
- Direttori dell'esecuzione dei Contratti, ove nominati
- Direzione Affari Legali e Societari (DALS)
  - Legale Passeggeri (LP)
  - Civile e Amministrativo (CA)
  - Legale Direzione Tecnica e Comunitario (LDTC)
    - *Rapporti Internazionali Cargo e Comunitario (RICC)*
- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC)
  - Amministrazione e Bilancio (AB)
- Direzione Strategie, Pianificazione, Regolazione e Sostenibilità (DSPRS)
  - Pianificazione Strategica, Operazioni Straordinarie, Investimenti e Regolazione (PSOSIR)



|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TRENITALIA</b><br/>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p> | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 9 di 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

- *Regolazione e Rapporti con gli Stakeholder (RRS)*
- Direzione Acquisti (DACQ)
- Direzione Controllate Estere (DCE)
- Risk Officer
- Altre Direzioni/Divisioni interessate
  - Responsabili o loro delegati

#### **SOCIETA' ESTERE DI TRENITALIA**

Thello SASU  
Trenitalia UK LTD  
Trenitalia C2C LTD  
TrainOse S.A.  
Netinera Deutschland GmbH

#### **SOCIETA' DEL GRUPPO**

- FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.
- General Counsel, Affari Societari e Compliance (GCASC)
    - Concorrenza e Mercato (CM)
  - Direzione Centrale Affari Istituzionali e Regolatori (DCAIR)
    - Affari Regolatori (AR)
  - Chief Risk Officer
    - Data Protection Office

#### **SOGGETTI ESTERNI**

- Autorità italiane
  - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
  - Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP)
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
  - Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
- Autorità UK
  - Serious Fraud Office (SFO)  
(Autorità giudiziaria di controllo delle frodi e anticorruzione)
  - Information Commissioner's Office (ICO)  
(Organismo indipendente per il trattamento dei dati)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 10 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

- Competition and Markets Authority (CMA)  
(Autorità di controllo della concorrenza e del mercato)
- Office of Rail and Road (ORR)  
(Autorità di Regolazione dei Trasporti)
- Autorità Francia
  - Agence Française Anticorruption (AFA)  
(Agenzia di controllo anticorruzione)
  - Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)  
(Commissione Nazionale per il trattamento dei dati)
  - Autorité de la Concurrence (AdC)  
(Autorità di controllo della concorrenza)
  - Autorité de la Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER)  
(Autorità di Regolazione dei trasporti)
- Autorità Grecia
  - Hellenic Competition Commission (HCC)  
(Autorità di controllo della concorrenza)
  - Hellenic Data Protection Authority (HDPa)  
(Commissione Nazionale per il trattamento dei dati)
  - Segretariato Generale per la Lotta alla Corruzione (GGCA)  
(Agenzia di controllo anticorruzione)
  - Rail Regulatory Body & licensing Authority, Authority for Safety in Railways, Supervising Body for the implementation regulation 1371/2007 (RAS)  
(Autorità di Regolazione dei trasporti)
- Autorità Germania
  - Bundeskartellamt (Federal Cartel Office) (FCO)  
(Autorità di controllo della concorrenza)
  - Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)  
(Commissione Nazionale per il trattamento dei dati)
  - Bundesminister des Innern  
(Agenzia di controllo anticorruzione – Ministero dell'Interno)
  - Bundesnetzagentur  
(Autorità di Regolazione dei trasporti)

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TRENITALIA</b><br/>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p> | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 11 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 3. Descrizione Iter Procedurale

| 3.1. Sottoprocesso 01 - Gestione dei rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Unità Organizzative<br/>Responsabili e Ruoli<br/>Coinvolti</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>TRENITALIA S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabile Direzione Affari Legali e Societari (DALS)</li> <li>- il Referente Antitrust di Trenitalia</li> <li>- Responsabile Direzione Strategie, Pianificazione, Regolazione e Sostenibilità (DSPRS)</li> <li>- Direzioni/Divisioni interessate</li> </ul> <p>FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- General Counsel, Affari Societari e Compliance (GCASC)</li> <li>- Concorrenza e Mercato (CM)</li> </ul> <p><u>SOGGETTI ESTERNI</u></p> <p>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)</p> |
| <p><b>Descrizione</b></p> <p><b>Procedimenti in materia di diritto della concorrenza e di tutela del consumatore</b></p> <p>Il Referente Antitrust di Trenitalia designato, previa condivisione con il Responsabile della Divisione/Direzione interessata, per la successiva trattazione e gestione della risposta, fornisce, con il supporto del Responsabile DSPRS, assistenza a CM affinché GCASC possa provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• redigere gli atti procedimentali, quali memorie ed altri documenti, per la trasmissione all'Autorità;</li> <li>• effettuare gli accessi agli atti del procedimento, anche delegando il proprio personale;</li> <li>• partecipare alle audizioni procedimentali, assieme alle strutture societarie competenti per il caso oggetto del procedimento.</li> </ul> <p><b>Esame preventivo ed ottenimento di autorizzazioni relative ad operazioni di concentrazione</b></p> <p>Il Referente Antitrust fornisce, con il supporto del Responsabile DSPRS, assistenza a CM per la raccolta delle informazioni necessarie affinché GCASC possa provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• redigere il formulario necessario per la richiesta di autorizzazione dell'operazione, per la trasmissione all'Autorità;</li> <li>• effettuare gli accessi agli atti del procedimento, anche delegando il proprio personale;</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>TRENITALIA</b><br>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE | <b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br>n. 327.5/AD del 5 set 2019<br><br>Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle Autorità amministrative indipendenti | <b>AD</b><br><br>Pagina 12 di 38 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

- partecipare alle audizioni procedimentali, assieme alle strutture societarie competenti per il caso oggetto del procedimento.

#### **Richieste d'informazioni ed altre comunicazioni da parte dell'Autorità**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contatta Trenitalia anche per richieste d'informazioni o altre comunicazioni non procedimentali.

In tali casi il Referente Antitrust fornisce, con il supporto del Responsabile DSPRS, assistenza a CM per la raccolta delle informazioni necessarie da parte delle competenti strutture di Trenitalia affinché GCASC possa provvedere a:

- predisporre ed eventualmente sottoscrivere la relativa documentazione, o farla sottoscrivere dai responsabili delle strutture interessate dalla comunicazione;
- curare la trasmissione all'Autorità dei riscontri richiesti.

|                                                    |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controlli Chiave</b><br><b>L.262/2005</b>       | N.A.                                                                                                                                                       |
| <b>Controlli Chiave D.</b><br><b>Lgs. 231/2001</b> | <i>Macro attività a rischio (cod.22): "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge"</i> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 13 di 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 3.2. Sottoprocesso 02 - Gestione dei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Unità Organizzative<br/>Responsabili e Ruoli<br/>Coinvolti</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TRENTALIA S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttori e Responsabili di Strutture Organizzative individuati come Data Manager, ai sensi della CO 519/AD del 1° marzo 2019 “Designazione persone autorizzate al trattamento dei dati personali”</li> <li>- Data Protection Officer (DPO)</li> <li>- Referente Data Protection</li> <li>- Direzione Affari Legali e Societari (DALS)</li> <li>- Divisioni/Direzioni interessate</li> <li>- Risk Officer</li> </ul> <p>FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chief Risk Officer <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Protection Office</li> </ul> </li> </ul> <p><u>SOGGETTI ESTERNI</u></p> <p>Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP)</p> |
| <p><b>Descrizione</b></p> <p><b>Trattamenti a potenziale rischio elevato – Consultazione preventiva</b></p> <p>Qualora un trattamento di dati personali configuri un potenziale rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), il Data Manager effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (Data Protection Impact Assessment) secondo quanto disciplinato in materia dalle vigenti disposizioni aziendali. Nel caso in cui, nonostante le misure di sicurezza individuate, permangano livelli di rischio elevati, ai sensi dell'art. 36 del GDPR, il Gruppo di Lavoro, composto dai Referenti IT, dal Referente Cyber Security, dal Referente Risk Officer, dal Data Protection Officer di Trenitalia e dal Referente Data Protection, definisce il testo dell'interpellanza all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (nel seguito GPDP) e il Data Protection Officer (DPO) di Trenitalia, sentito il Data Protection Officer di Capogruppo e coordinandosi con lo stesso, provvede a contattare GPDP.</p> <p>L'interpellanza al GPDP deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo imprenditoriale;</li> <li>b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;</li> <li>c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;</li> <li>d) i dati di contatto del DPO di Trenitalia;</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p style="text-align: center;">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p style="text-align: center;"><b>AD</b></p> <p style="text-align: center;">Pagina 14 di 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;

f) ogni altra informazione richiesta dal GPDP.

Il GPDP, se ritiene che il trattamento oggetto dell'interpellanza violi il GDPR, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58 del GDPR. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. Il GPDP informa il titolare del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte del GPDP ai fini della consultazione. Nel suo parere, il GPDP può indicare le misure necessarie per ridurre il rischio ad un livello accettabile oppure può vietare il trattamento. Nel caso in cui il GPDP ritenga che il trattamento non violi il GDPR non è obbligata a fornire riscontro.

### **Poteri, Accertamenti, Verifiche e Ispezioni**

Ai sensi dell'art. 58 del GDPR, il GPDP può:

- a) ingiungere al titolare del trattamento di fornirle ogni informazione di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti;
  - b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
  - c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7 del GDPR;
  - d) notificare al titolare del trattamento le presunte violazioni del GDPR;
  - e) ottenere dal titolare del trattamento l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti;
  - f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.
- Inoltre, ai sensi degli art. da 157 a 160 del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., anche a seguito di reclami o segnalazioni, il GPDP può disporre accessi a banche dati, archivi o luoghi ove si svolgono i trattamenti al fine di effettuare rilevazioni utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati.

Nel caso in cui le richieste di comunicazioni, verifiche, accertamenti e ispezioni da parte degli Uffici del GPDP dovessero pervenire al Data Manager, questi deve:

- informare il Referente Data Protection che ne dà comunicazione al DPO di Trenitalia;
- fornire alle Strutture di Data Protection (DPO di Trenitalia e Referente Data Protection) citate il supporto necessario per poter espletare l'adempimento richiesto dal GPDP.

In particolare, la struttura organizzativa interessata:

- trasmette al DPO di Trenitalia e al Referente Data Protection ogni informazione e tutta la documentazione relativa all'accertamento o verifica richiesta dal GPDP;
- presenza le ispezioni per gli accertamenti effettuati presso la propria Struttura;
- presta la collaborazione necessaria al personale designato dal GPDP ad effettuare tali ispezioni.

In base agli esiti di verifiche, accertamenti o ispezioni, il GPDP, ai sensi dell'art. 58 del GDPR, può:

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TRENITALIA</b><br/>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p> | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 15 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

- a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del GDPR;
- b) rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del GDPR;
- c) ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal GDPR;
- d) ingiungere al titolare del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del GDPR, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
- e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;
- f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
- g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19 del GDPR;
- h) revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43 del GDPR, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;
- i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83 del GDPR, in aggiunta alle misure sopra elencate, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso;
- j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

Chiunque in Azienda riceva comunicazioni dal GPDP per la protezione dei dati personali deve darne immediata informazione alle Strutture di Data Protection (DPO di Trenitalia e Referente Data Protection). Il DPO di Trenitalia, con il supporto del Referente Data Protection, informa il Data Manager che effettua il trattamento oggetto di verifica, accertamento o ispezione da parte del GPDP, indicando le misure che devono essere poste in essere per l'adeguamento a quanto disposto dall'Autorità stessa, e, se necessario, avvia l'interlocuzione con l'interessato.

### **Notifica di una violazione di dati personali – *Data breach***

Qualora si verifichi una violazione di dati personali (Data Breach), ai sensi degli art. 33 e 34 del GDPR, si applica quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni aziendali, anche per quanto concerne la notifica al GPDP per la protezione dei dati personali.

### **Reclami**

Se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano non sia conforme alla disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui esercita uno o più dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, può rivolgersi al GPDP per la protezione dei dati personali mediante un reclamo, ai sensi dell'articolo art. 77 del GDPR e art. da 140-bis a 143 del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

Il reclamo contiene:

- un'indicazione dei fatti e delle circostanze su cui si fonda;
- un'indicazione delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste;
- gli estremi identificativi del titolare del trattamento, ove conosciuto.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 16 di 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Al reclamo segue un'istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo formale che può portare all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del GDPR.

Avverso la decisione del GPDP è ammesso il ricorso giurisdizionale ai sensi degli articoli 143 e 152 del Codice e dell'articolo 78 del GDPR.

Chiunque in Azienda riceva dal GPDP notizia di un reclamo, o degli esiti dello stesso, deve darne immediata informazione alle Strutture di Data Protection (DPO di Trenitalia e Referente Data Protection). Il DPO di Trenitalia, con il supporto del Referente Data Protection, informa il Data Manager, acquisisce dallo stesso le informazioni necessarie e indica le misure che devono essere poste in essere per l'adeguamento a quanto disposto dal GPDP. Se necessario, avvia l'interlocuzione con l'interessato.

### **Segnalazioni**

Chiunque può rivolgere, ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., una segnalazione che il GPDP può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 58 del GDPR.

Chiunque in Azienda riceva comunicazioni GPDP deve darne immediata informazione alle Strutture di Data Protection (DPO e Referente Data Protection). Il DPO di Trenitalia, con il supporto del Referente Data Protection, informa il Data Manager che effettua il trattamento oggetto di verifica, accertamento o ispezione da parte del GPDP, indicando le misure che devono essere poste in essere per l'adeguamento a quanto disposto dal GPDP e, se necessario, avvia l'interlocuzione con l'interessato.

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controlli</b><br><b>L.262/2005</b>    | <b>Chiave</b><br>N.A.                                                                                                                                      |
| <b>Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001</b> | <i>Macro attività a rischio (cod.22): "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge"</i> |



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 17 di 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 3.3. Sottoprocesso 03 - Gestione dei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3.3.1. Attuazione della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012 e successive modificazioni, e nomina del RASA (Comunicato del Presidente dell'Autorità del 28 ottobre 2013)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</b></p> <p>TRENITALIA S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Acquisti (DACQ)</li> <li>- Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di Trenitalia S.p.A.</li> <li>- Direzioni/Divisioni interessate</li> <li>- Stazioni Appaltanti Trenitalia (Strutture di Acquisto di Direzione/Divisione, comprese le strutture Trenitalia Richiedenti che svolgono attività di acquisto diretto)</li> <li>- Responsabili del Procedimento (RUP)</li> <li>- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC)</li> <li>- Amministrazione e Bilancio (AB)</li> </ul> <p><u>SOGGETTI ESTERNI</u></p> <p>Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)</p> |
| <p><b>Descrizione</b></p> <p><b>Compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) da parte del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)</b></p> <p>Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di Trenitalia S.p.A., nominato nell'ambito della Direzione Acquisti, è incaricato della compilazione e della verifica, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante Trenitalia S.p.A., ai fini del permanere della stessa nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'ANAC.</p> <p>Il RASA procede alla registrazione e successiva autenticazione presso il sito web dell'ANAC <a href="http://www.anticorruzione.it">www.anticorruzione.it</a>, richiedendo l'associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA, secondo le modalità definite dall'ANAC stessa nel Comunicato del Presidente dell'Autorità del 28 ott 2013.</p> <p><b>Iscrizione del Responsabile del Procedimento presso l'Anagrafe ANAC e Modulo ANAC</b></p> <p>Ciascun Responsabile del Procedimento (RUP) appartenente ad una Struttura di Acquisto di Trenitalia, necessariamente:</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p style="text-align: center;">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p style="text-align: center;"><b>AD</b></p> <p style="text-align: center;">Pagina 18 di 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

- procede alla richiesta di accreditamento presso i Sistemi dell'ANAC utilizzando le funzionalità di anagrafe dell'Autorità disponibili nella sezione Servizi ad accesso riservato del sito web dell'ANAC [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), dandone preventiva informazione al RASA aziendale all'indirizzo [normativaestandard@trenitalia.it](mailto:normativaestandard@trenitalia.it);
- richiede l'attivazione della propria utenza e dei propri utenti delegati sul sistema denominato Modulo ANAC collegato al sistema SIMOG, accessibile dal sito del Portale Acquisti [www.acquistionline.trenitalia.it](http://www.acquistionline.trenitalia.it), tramite la procedura USAT-CO387 all'indirizzo web: <http://usat.trenitalia.it/>, secondo le modalità operative indicate nella CO n.408/DACQ "Procedura Gestione Attività Negoziale" rev. vig. al Paragrafo "Accreditamento ai Sistemi di Supporto all'Attività negoziale".

### **Richiesta e Perfezionamento del Codice Identificativo Gara**

Al fine di ottemperare alle determinazioni dell'ANAC, indipendentemente dall'importo contrattuale, nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di propria competenza, ciascun RUP, prima della pubblicazione del Bando/Avviso ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione del Bando/Avviso, subito prima dell'invio delle Lettere di Invito, ovvero prima della stipula del contratto negli altri casi, ottenuto l'accreditamento ai sistemi sopra citati:

- accede al Modulo ANAC, anche per il tramite dei propri utenti delegati, e richiede, nei termini e con le modalità illustrate nelle "istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art.1, comma 67, della Legge n.266 del 23 dicembre 2005, di soggetti pubblici e privati" disponibili sul sito web [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), nonché nel Manuale del Modulo ANAC l'assegnazione del Numero Gara e del Codice Identificativo Gara (CIG). Il codice CIG assegnato (uno per ciascun Lotto) dovrà essere inserito nel Bando, ovvero nella Lettera di Invito/Richiesta di Preventivo, nonché successivamente nell'atto contrattuale. Ciascun RUP può ottenere, sempre nel Modulo ANAC, CIG in modalità semplificata, denominati "Smart CIG", comunicando, contestualmente alla richiesta un set minimo di informazioni previste. Si rimanda alla vigente CO n.408/DACQ "Procedura Gestione Attività Negoziale" rev. vig. per le casistiche di applicabilità dello Smart CIG.
- Immediatamente dopo la pubblicazione di procedure negoziali per le quali si richiede da parte del/degli Operatore/i Economico/i il pagamento di un contributo verso l'ANAC ovvero entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG in tutti gli altri casi il RUP o propri utenti delegati accedono al modulo ANAC al fine di inserire le seguenti informazioni:
  - a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto; per le GPR/GPN con Bando/Avviso, la data di pubblicazione Bando/Avviso e la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse a presentare offerta nella prima fase della procedura di gara;
  - b) la data di scadenza della presentazione delle offerte;
  - c) nel caso in cui la stazione appaltante non abbia ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui presente punto elenco.

Qualora il CIG non perfezionato non venga cancellato dal RUP, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all'indirizzo registrato in anagrafe. Dalla data della cancellazione, in caso di utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante, si determina una violazione delle norme

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center"><b>Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</b></p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center"><b>Pagina 19 di 38</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.

Inoltre, ciascun RUP quadrimestralmente, previo accredito sul Servizio Riscossione Contributi dell'ANAC

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>) visualizza automaticamente sul sistema medesimo il MAV Trenitalia (Pagamento mediante avviso) per il quadrimestre di riferimento, relativo ai contributi volti alla copertura dei costi di funzionamento dell'ANAC, che viene calcolato automaticamente dal sistema SIMOG sulla base dell'importo complessivo dichiarato in sede di creazione della gara e ne verifica il dettaglio per la parte di competenza, attivandosi verso DAFC/Amministrazione e Bilancio ai fini del pagamento.

#### **Presa in carico o migrazione di CIG perfezionati a seguito di modifiche organizzative aziendali**

A seguito di modifiche organizzative aziendali che coinvolgono soggetti che ricoprono il ruolo di Responsabile del Procedimento e/o strutture organizzative che siano Stazioni Appaltanti in SIMOG assegnatari di CIG per i quali la relativa procedura di gara non risultasse conclusa e fossero pertanto ancora pendenti gli obblighi informativi verso l'ANAC e/o mancanti i dati da pubblicare ai fini "Trasparenza" ai sensi della L. n.190/2012 e successive determinazioni ANAC, necessariamente:

- nel caso di nomina di un nuovo responsabile all'interno della medesima Stazione Appaltante, quest'ultimo dovrà prendere in carico sul sistema SIMOG tutti i CIG ancora aperti di competenza del precedente Responsabile del Procedimento, previa registrazione all'anagrafe dell'ANAC per la medesima Stazione Appaltante cui apparteneva il precedente Responsabile del Procedimento;
- nel caso di soppressione di struttura organizzativa che sia iscritta come Stazione Appaltante in SIMOG e contestuale assegnazione delle responsabilità di acquisto ad altra struttura organizzativa, il Responsabile della nuova Stazione Appaltante, previa registrazione all'anagrafe dell'ANAC, dovrà richiedere all'ANAC medesima la c.d. "migrazione" dei CIG ancora aperti dalla vecchia Stazione Appaltante alla nuova.

In entrambi i casi, il Responsabile del Procedimento deve provvedere ad informare preventivamente il RASA aziendale.

|                                                    |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controlli</b><br><b>L.262/2005</b>              | <b>Chiave</b><br><i>N.A.</i>                                                                                                                               |
| <b>Controlli Chiave D. Lgs.</b><br><b>231/2001</b> | <i>Macro attività a rischio (cod.22): "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge"</i> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TRENITALIA</b><br/>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p> | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 20 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 3.3.2. Informativa relative a contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture nei settori speciali

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Unità Organizzative<br/>Responsabili e Ruoli<br/>Coinvolti</b></p> | <p>TRENITALIA S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzioni/Divisioni interessate</li> <li>- Stazioni appaltanti (Strutture di acquisto di Direzione/Divisione, comprese le strutture Trenitalia Richiedenti che svolgono attività di acquisto diretto)</li> <li>- Responsabili del Procedimento (RUP)</li> <li>- Responsabili dell'esecuzione dei Contratti di Trenitalia</li> <li>- Direttori dell'esecuzione dei Contratti, ove nominati</li> </ul> <p><u>SOGGETTI ESTERNI</u><br/>Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Descrizione**

**Trasmissione all'ANAC in attuazione dei dati sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nei settori speciali (Comunicato del Presidente dell'Autorità del 04.04.2008, Comunicato del Presidente dell'Autorità del 14.12.2010, Comunicato del Presidente dell'Autorità del 29.04.2013, e successive modificazioni)**

Ciascun Responsabile del Procedimento (RUP), nell'ambito delle procedure negoziali di propria competenza, necessariamente trasmette all'ANAC, mediante l'apposita sezione del Modulo ANAC, i dati relativi a contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro. Tali dati devono essere comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione divenuta efficace o comunque entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'aggiudicazione, e con riferimento agli atti non preceduti da aggiudicazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

Nel caso in cui, dopo aver creato nel Modulo ANAC e quindi in SIMOG una "scheda di aggiudicazione" nei termini sopra indicati e prima della stipula dell'atto, intervengano una o più revoche dell'aggiudicazione definitiva e conseguente riaggiudicazione ad altro soggetto in graduatoria è necessario comunicare all'ANAC la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente nuova aggiudicazione. A tal fine, il RUP compila in SIMOG la "scheda di conclusione" dopo aver richiamato il CIG di interesse, successivamente la sezione di interruzione anticipata ed infine la nuova scheda di aggiudicazione (denominata "scheda di riaggiudicazione") attraverso la quale è possibile comunicare i riferimenti del nuovo aggiudicatario. Questa operazione può essere effettuata più volte per lo stesso CIG. Successivamente tale CIG dovranno essere aggiornati della riaggiudicazione anche sul Modulo ANAC.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p style="text-align: center;">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p style="text-align: center;"><b>AD</b></p> <p style="text-align: center;">Pagina 21 di 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il RUP effettua tale operazione anche in caso di interruzione anticipata del contratto per motivazioni che prevedano una nuova riaggiudicazione ad altro operatore economico in graduatoria (es. fallimento, risoluzione, etc.).

N.B.: Ai sensi dell'art. 213, comma 13, del Decreto Legislativo n.50/2016, il soggetto che rifiuti od ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti precedenti, o che non rispetti i termini di invio è sottoposto con provvedimento dell'Autorità al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di 250,00 ed il limite massimo di euro 25.000,00. La sanzione è elevata fino a euro 50.000,00 se vengono forniti dati non veritieri.

**Trasmissione all'ANAC dei dati relativi agli avvalimenti (Comunicato del Presidente dell'Autorità del 24.11.2010 e successive modificazioni)**

Ciascun Responsabile del Procedimento (RUP) nell'ambito dello svolgimento delle procedure negoziali di propria competenza, per ciascuna gara aggiudicata, necessariamente trasmette all'ANAC, mediante la procedura informatica "Comunicazioni di Avvalimento – Trasmissione" disponibile sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) nella sezione Servizi ad accesso riservato le dichiarazioni di avvalimento, con l'indicazione obbligatoria dell'aggiudicatario e dell'importo di aggiudicazione.

Con riferimento ad ogni dichiarazione di avvalimento inserita, a seguito di specifica richiesta da parte dell'ANAC, ciascun Responsabile del Procedimento (RUP) necessariamente trasmette all'ANAC, mediante la procedura informatica "Dichiarazioni di Avvalimento – Invio documenti" disponibile sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) nella sezione Servizi ad accesso riservato, la documentazione richiesta.

**Delibera n.1386 del 21.12.2016 e Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016, e successive modificazioni, ai fini delle annotazioni nel Casellario Informatico dell'ANAC**

Ciascun Responsabile del Procedimento (RUP) nell'ambito dello svolgimento delle procedure negoziali di propria competenza, necessariamente comunica all'ANAC utilizzando i Modelli di segnalazione A o B disponibili nella sezione Modulistica del sito web dell'ANAC [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) le fattispecie che danno luogo all'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC previsto dall'art. 213 del D.Lgs. n.50/2016, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento da segnalare.

in particolare:

- per la segnalazione all'Autorità di episodi di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici, relativi a lavori, servizi o forniture, che incidono sui requisiti generali di moralità, le Stazioni Appaltanti dovranno utilizzare il Modello A), inviandone copia anche all'Operatore Economico segnalato, conservando agli atti la relativa attestazione di notifica: in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dagli operatori economici sul possesso dei requisiti generali e di qualsiasi altra condizione rilevante per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione delle gare, ivi comprese le false dichiarazioni/documentazione rese per giustificare l'anomalia delle offerte e/o nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso dei requisiti speciali di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale, rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione delle gare, le Stazioni Appaltanti dovranno utilizzare il Modello B),

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p style="text-align: center;">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p style="text-align: center;"><b>AD</b></p> <p style="text-align: center;">Pagina 22 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

inviandone copia anche all'Operatore Economico segnalato, conservando agli atti la relativa attestazione di notifica;

### **Subappalti e fase di esecuzione contrattuale**

Ciascun Responsabile dell'esecuzione del Contratto - ovvero il Responsabile del Procedimento (RUP) solo nel caso di risoluzione contrattuale - necessariamente comunica all'ANAC i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, da annotare nel Casellario, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento meritevole di annotazione nel Casellario.

Ciascun Responsabile dell'Esecuzione del Contratto/Direttore dell'Esecuzione del Contratto, deve trasmettere all'ANAC attraverso i Modelli di segnalazione A e B, disponibili nella sezione Modulistica del sito web dell'ANAC [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)):

- Modello A, in caso di diniego di autorizzazione al subappalto per presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dagli operatori economici sul possesso dei requisiti generali di moralità e di qualsiasi altra condizione rilevante per gli affidamenti di subappalto, o in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso dei requisiti speciali di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale, rilevanti per gli affidamenti di subappalto.
- Modello B, in caso di diniego di autorizzazione al subappalto per la falsa dichiarazione o falsa documentazione, rese negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti speciali di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale.

In caso di mancata o ritardata segnalazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del Responsabile del Procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo (la sanzione va da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 25.000,00 euro).

Le segnalazioni devono essere inviate una sola volta all'indirizzo di casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC ANAC): [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it), o in caso di impossibilità a mezzo raccomandata all'indirizzo: Autorità Nazionale Anticorruzione c/o Galleria Sciarra Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma.

### **Trasmissione delle varianti in corso d'opera ex art. 106, comma 14, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016**

Entro 30 giorni dalla stipula di un atto recante una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c), il Responsabile del Procedimento trasmette all'ANAC all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it) una Nota protocollata che indichi:

- l'oggetto del contratto
- l'aggiudicatario
- il progettista (ove applicabile)
- il valore della modifica.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p style="text-align: center;">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p style="text-align: center;">AD</p> <p style="text-align: center;">Pagina 23 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**Trasmissione delle varianti in corso d'opera ex art.106, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 (Comunicato del Presidente del 23 novembre 2016)**

Ciascun Responsabile dell'esecuzione del Contratto o Direttore dell'esecuzione del Contratto/Direttore dei lavori, entro trenta giorni dall'approvazione della Variante da parte della Stazione Appaltante, pena la sanzione amministrativa pecuniaria - in caso di ritardo - di cui all'art.213, comma 13, del Codice medesimo, deve:

- trasmettere all'ANAC il Modulo di trasmissione delle varianti in corso d'opera dei contratti di Lavori (sopra soglia comunitaria), (allegati al Comunicato del Presidente del 23 novembre 2016, disponibile nella sezione Modulistica del sito web dell'ANAC [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).)

Restano valide le indicazioni generali in ordine all'accertamento delle cause delle varianti fornite dall'Autorità con i precedenti Comunicati del 17 febbraio 2016 e del 17.3.2015).

**Trasmissione delle modificazioni del contratto ex art.106, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016**

Entro 30 giorni dalla stipula di un atto recante una modificazione di contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 2, il Responsabile del Procedimento trasmette all'ANAC all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it) una Nota protocollata che indichi:

- l'oggetto del contratto;
- l'aggiudicatario;
- il progettista (ove applicabile);
- il valore della modifica.

**Certificati di Esecuzione dei Lavori (CEL) (Comunicato del Presidente dell'Autorità del 06.07.2006, Deliberazione n.24 del 23 maggio 2013 e successive modificazioni)**

Ciascun Responsabile dell'esecuzione del Contratto o Direttore dei lavori, ove nominato, nell'ambito dell'attività di gestione di contratti di lavori di propria competenza, necessariamente:

- procede alla richiesta di accreditamento presso i Sistemi dell'ANAC utilizzando le funzionalità di anagrafe dell'Autorità disponibili nella sezione Servizi ad accesso riservato del sito web dell'ANAC [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it);
- emette per via telematica, mediante la procedura informatica disponibile sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), i Certificati di Esecuzione dei Lavori (CEL) su istanza dell'operatore economico interessato entro 30 giorni dalla richiesta da parte di quest'ultimo e successivamente rilascia all'impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica alla stessa il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica;
- controlla periodicamente il Casellario Informatico dell'ANAC al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici delle Imprese Appaltatrici per false dichiarazioni e, in caso di riscontro positivo, procede a richiedere al Responsabile del Procedimento la risoluzione del contratto.

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>Controlli</b><br/><b>L.262/2005</b></p> | <p><b>Chiave</b> N.A.</p> |
|-----------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TRENITALIA</b><br/>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p> | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 24 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001</b></p> | <p><i>Macro attività a rischio (cod. 15): “Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti con soggetti privati, mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti”</i></p> <p><i>Macro attività a rischio (cod.22): “Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge”</i></p> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3.3.3. Accertamenti, Verifiche e Ispezioni disposte dall’ANAC</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>TRENITALIA S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stazioni Appaltanti (Strutture di acquisto di Direzione/Divisione, ivi comprese le strutture Trenitalia Richiedenti che svolgono attività di acquisto diretto)</li> <li>- Responsabili del Procedimento (RUP)</li> <li>- Direzione Affari Legali e Societari (DALS)</li> <li>- Civile e Amministrativo (CA)</li> </ul> <p><u>SOGGETTI ESTERNI</u><br/>Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)</p> |
| <p><b>Descrizione</b></p> <p>Ai sensi dell’art. 213 commi 3 e 5 del D. Lgs. n.50/2016, sia su iniziativa d’ufficio sia su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse, l’ANAC, tra l’altro, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• svolgere attività di indagine per verificare la regolarità delle procedure di affidamento, attraverso la richiesta di informazioni ed esibizione di documenti;</li> <li>• richiedere accesso agli atti di gara;</li> <li>• eseguire ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti utili ai fini dell’istruttoria in corso.</li> </ul> <p>Qualora dovesse ricevere richieste di comunicazioni, verifiche, accertamenti e ispezioni da parte dell’ANAC, la Stazione Appaltante di Trenitalia interessata, nella persona del RUP competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• svolge la necessaria istruttoria propedeutica alla predisposizione della nota di riscontro all’ANAC ed alla raccolta della eventuale documentazione di supporto;</li> <li>• predispone, supportato ove necessario da CA, apposita nota di riscontro alle richieste pervenute dall’ANAC e la trasmette formalmente all’ANAC medesima, via PEC ovvero attraverso lettera raccomandata A/R anticipata via fax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;</li> <li>• presenza alle ispezioni, dandone preventiva informazione a CA, che valuterà l’opportunità e le modalità di un proprio supporto;</li> <li>• a conclusione delle verifiche, accertamenti e ispezioni ne dà comunicazione a CA.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center"><b>Pagina 25 di 38</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p><b>Archiviazione</b></p> <p>Ciascuna Stazione Appaltante di Trenitalia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• archivia la documentazione connessa a ciascuna delle attività di competenza sopra descritte;</li> <li>• assicura la produzione di suddetta documentazione ove richiesta, anche allo scopo di non incorrere in sanzioni pecuniarie irrogate dall'ANAC per inottemperanza agli obblighi di collaborazione.</li> </ul> |                                                                                                                                                                   |             |
| <p><b>Controlli</b><br/><b>L.262/2005</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Chiave</b></p>                                                                                                                                              | <p>N.A.</p> |
| <p><b>Controlli Chiave D. Lgs.</b><br/><b>231/2001</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Macro attività a rischio (cod.22): "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge"</i></p> |             |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TRENITALIA</b><br/>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p> | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 26 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 3.4. Sottoprocesso 04 - Gestione dei rapporti con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.1. Richieste di informazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b><i>Unità Organizzative<br/>Responsabili e Ruoli<br/>Coinvolti</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TRENITALIA S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Strategie, Pianificazione, Regolazione e Sostenibilità (DSPRS)</li> <li>- Pianificazione Strategica, Operazioni Straordinarie, Investimenti e Regolazione (PSOSIR) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Regolazione e Rapporti con gli Stakeholder (RRS)</i></li> </ul> </li> <li>- Direzione Affari Legali e Societari (DALS) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legale Direzione Tecnica e Comunitario (LDTC) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rapporti Internazionali Cargo e Comunitario (RICC)</i></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Altre Direzioni/Divisioni interessate</li> <li>- Responsabile o suo delegato</li> </ul> <p><u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u><br/>FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- General Counsel, Affari Societari e Compliance (GCASC)</li> <li>- Concorrenza e Mercato (CM)</li> <li>- Direzione Centrale Affari Istituzionali e Regolatori (DCAIR) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affari Regolatori (AR)</li> </ul> </li> </ul> <p><u>SOGGETTI ESTERNI</u><br/>Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)</p> |
| <p><b><i>Descrizione</i></b></p> <p>A seguito dell'istituzione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito "ART"), Trenitalia riceve, da detta Autorità, diverse tipologie di comunicazioni riguardo alle quali assicura la gestione per il riscontro formale.</p> <p>Le comunicazioni dell'ART pervenute alla casella di PEC ufficiale indicata nel Registro delle imprese sono inoltrate a cura della Segreteria AD ai Responsabili di DSPRS e di DALS e al Responsabile della Divisione/Direzione interessata, per la successiva trattazione e gestione della risposta.</p> <p>Al fine di assicurare la tempestività delle comunicazioni da e verso l'ART, Trenitalia, in aggiunta alla casella di posta elettronica ufficiale indicata nel Registro delle imprese, ha attivato una casella di posta elettronica certificata dedicata, comunicata all'ART e gestita congiuntamente da DSPRS e da DALS.</p> <p>Le comunicazioni pervenute dall'ART alla casella di PEC aggiuntiva sono inoltrate da PSOSIR/RRS, al Responsabile della Divisione/Direzione competente per materia, o suo delegato, per la successiva trattazione e gestione della risposta, e a LDTC/RICC per le valutazioni di competenza.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center"><b>Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</b></p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center"><b>Pagina 27 di 38</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Per l'elaborazione delle comunicazioni di risposta all'ART, sono coinvolte, inoltre, le strutture di FS Italiane, CM, per il supporto legale specialistico, e AR, per il necessario coordinamento sulle materie di rilevanza di Gruppo, nel rispetto dei ruoli e delle autonomie societarie.

La Divisione/Direzione competente o suo delegato inoltra tempestivamente la documentazione ricevuta alle proprie strutture interessate per il seguito dell'istruttoria. Esse:

- coinvolgono, se necessario, altre strutture interne competenti al fine di svolgere i necessari approfondimenti ed acquisire ogni informazione utile;
- verificano le eventuali precedenti richieste attinenti alle medesime questioni oggetto della istanza (ad es. reclami, richieste di informazioni, etc.) e le relative risposte già fornite da Trenitalia;
- ricostruiscono gli eventi e la loro cronologia;
- redigono una bozza di risposta ai quesiti in cui è articolata la richiesta.

Il Responsabile della Divisione/Direzione competente, o suo delegato, consolida la bozza di risposta e la invia entro 3 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza indicata dall'ART a LDTC/RICC per le verifiche di competenza, e a PSOSIR/RRS ai fini del coordinamento di tutte le comunicazioni verso l'ART.

LDTC/RICC invia, informandone preventivamente PSOSIR/RRS, il documento definitivo al Responsabile della Divisione/Direzione competente, o suo delegato, per la firma e il protocollo.

Le comunicazioni indirizzate all'ART sono firmate dal Responsabile di Divisione/Direzione o suo delegato. A tal fine, ciascuna Divisione/Direzione provvede a individuare e delegare formalmente i soggetti incaricati alla sottoscrizione delle comunicazioni verso l'ART.

Le comunicazioni da inviare all'ART mediante la casella di PEC aggiuntiva dedicata sono trasmesse dal Responsabile della Divisione/Direzione, o suo delegato, a PSOSIR/RRS e a LDTC/RICC entro il giorno antecedente alla scadenza per il successivo inoltro all'Autorità, salvo in caso in cui la Divisione/Direzione firmataria intenda procedere, nel rispetto della scadenza stabilita dall'Autorità, all'invio tramite propria casella PEC. In quest'ultimo caso, il Responsabile della Divisione/Direzione firmataria, o suo delegato, trasmette a PSOSIR/RRS copia dell'invio effettuato. Quest'ultima ne informa LDTC/RICC, CM e, AR di FS Italiane.

PSOSIR/RRS sviluppa, implementa e aggiorna, un archivio interno delle comunicazioni con l'ART, anche al fine di supportare la valutazione di eventuali risvolti strategici d'impresa dei provvedimenti dell'Autorità e i possibili impatti con altre iniziative in corso con gli stakeholder.

|                                                    |                                                                                                                                                            |      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Controlli</b><br><b>L.262/2005</b>              | <b>Chiave</b>                                                                                                                                              | N.A. |
| <b>Controlli Chiave D. Lgs.</b><br><b>231/2001</b> | <i>Macro attività a rischio (cod.22): "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge"</i> |      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 28 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.2. Procedimenti sanzionatori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Unità Organizzative<br/>Responsabili e Ruoli<br/>Coinvolti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>TRENITALIA S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Strategie, Pianificazione, Regolazione e Sostenibilità (DSPRS)</li> <li>- Pianificazione Strategica, Operazioni Straordinarie, Investimenti e Regolazione (PSOSIR) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Regolazione e Rapporti con gli Stakeholder (RRS)</i></li> </ul> </li> <li>- Direzione Affari Legali e Societari (DALS)</li> <li>- Legale Direzione Tecnica e Comunitario (LDTC) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rapporti Internazionali Cargo e Comunitario (RICC)</i></li> </ul> </li> <li>- Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC)</li> <li>- Amministrazione e Bilancio (AB)</li> <li>- Altre Direzioni/Divisioni interessate</li> <li>- Responsabile o suo delegato</li> </ul> <p><u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u></p> <p>FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- General Counsel, Affari Societari e Compliance (GCASC)</li> <li>- Concorrenza e Mercato (CM)</li> <li>- Direzione Centrale Affari Istituzionali e Regolatori (DCAIR)</li> <li>- Affari Regolatori (AR)</li> </ul> <p><u>SOGGETTI ESTERNI</u></p> <p>Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)</p> |
| <p><b>Descrizione</b></p> <p>Le notifiche relative a procedimenti sanzionatori dell'ART pervenute alla casella di PEC ufficiale indicata nel Registro delle imprese sono inoltrate a cura della Segreteria AD ai Responsabili di DALS e DSPRS e al Responsabile della Divisione/Direzione interessata per la successiva trattazione.</p> <p>Le notifiche relative a procedimenti sanzionatori dell'ART pervenute alla casella aggiuntiva dedicata sono trasmessi da PSOSIR/RRS a LDTC/RICC e al Responsabile della Divisione/Direzione interessata, o suo delegato, individuato in ragione della natura provvedimento, per la successiva trattazione.</p> <p>LDTC/RICC svolge, indirizza e coordina le valutazioni sulla trattazione di ciascun caso con le strutture di volta in volta competenti delle Divisioni/Direzioni, coinvolgendo CM di FS Italiane per i profili giuridici rilevanti, PSOSIR/RRS per l'individuazione di eventuali azioni conseguenti. PSOSIR effettua un'analisi preliminare circa eventuali risvolti di tipo strategico-competitivo d'intesa con AR di FS Italiane.</p> <p>LDTC/RICC predispone, quindi, con il supporto di CM ove necessario, l'eventuale documentazione a firma del Responsabile DALS, o suo delegato, dandone previa informativa al responsabile di Divisione/Direzione competente o suo delegato, curandone poi l'invio a PSOSIR/RRS per il</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center"><b>Pagina 29 di 38</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>successivo inoltro all'ART, ovvero, curandone in proprio l'invio ad ART tramite accesso alla casella PEC dedicata.</p> <p>Qualora nell'ambito dei procedimenti sanzionatori, l'ART richieda ulteriori elementi informativi, si applica quanto previsto nel precedente paragrafo relativo alle richieste di informazioni.</p> <p>In caso di sanzioni amministrative pecuniarie, DAFC/AB, su comunicazione del responsabile di Divisione/Direzione competente o suo delegato ne cura il pagamento secondo le modalità definite dall'ART e, se richiesta, fornisce copia della documentazione di avvenuto pagamento alla Divisione/Direzione interessata, a LDTC/RICC, e a PSOSIR/RRS, affinché quest'ultima possa fornire riscontro all'ART, ove previsto, e per la conservazione presso l'archivio DSPRS.</p> <p>PSOSIR/RRS, d'intesa con LDTC/RICC, monitora l'andamento delle azioni derivanti dai procedimenti sanzionatori dell'ART ai fini della valutazione da parte di PSOSIR di eventuali impatti di tipo strategico-competitivo di tali iniziative, nonché di eventuali contenziosi di particolare rilievo.</p> |               |                                                                                                                                                            |
| <b>Controlli</b><br><b>L.262/2005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Chiave</b> | N.A.                                                                                                                                                       |
| <b>Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <i>Macro attività a rischio (cod.22): "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge"</i> |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.3. Consultazioni pubbliche</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Unità Organizzative<br/>Responsabili e Ruoli<br/>Coinvolti</b> | <p>TRENITALIA S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Strategie, Pianificazione, Regolazione e Sostenibilità (DSPRS)</li> <li>- Pianificazione Strategica, Operazioni Straordinarie, Investimenti e Regolazione (PSOSIR) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Regolazione e Rapporti con gli Stakeholder (RRS)</i></li> </ul> </li> <li>- Direzione Affari Legali e Societari (DALS) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legale Direzione Tecnica e Comunitario (LDTC) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rapporti Internazionali Cargo e Comunitario (RICC)</i></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Altre Direzioni/Divisioni interessate <ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabile o suo delegato</li> </ul> </li> </ul> <p><u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u><br/>FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- General Counsel, Affari Societari e Compliance (GCASC)</li> <li>- Concorrenza e Mercato (CM)</li> <li>- Direzione Centrale Affari Istituzionali e Regolatori (DCAIR) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affari Regolatori (AR)</li> </ul> </li> </ul> <p><u>SOGGETTI ESTERNI</u><br/>Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center"><b>Pagina 30 di 38</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p><b>Descrizione</b></p> <p>A seguito della pubblicazione di un documento posto a consultazione dall'ART, PSOSIR/RRS procede, d'intesa con DSPRS/PSOSIR, ad un'analisi preliminare al fine di individuare le strutture aziendali competenti per materia per la predisposizione della posizione di Trenitalia in ragione di eventuali risvolti di tipo strategico-competitivo. Il Responsabile di DSPRS informa i Responsabili di DALS e delle Divisioni/Direzioni interessate e DCAIR/AR e GCASC/CM di FS Italiane. Successivamente, DSPRS/PSOSIR, con il contributo dei Responsabili delle strutture coinvolte, predispone il documento contenente la posizione di Trenitalia rispetto al documento in consultazione. Per l'elaborazione delle comunicazioni di risposta all'ART, sono coinvolte, inoltre, le strutture di FS Italiane CM, per il supporto legale specialistico, e AR, che, per il necessario coordinamento sulle materie di rilevanza di Gruppo e nel rispetto dei ruoli e delle autonomie societarie, redige le posizioni di Gruppo sulle tematiche regolatorie.</p> <p>Il Responsabile DSPRS o suo delegato, ovvero il Responsabile della Divisione/Direzione incaricata, o suo delegato, sottoscrive il documento finale curandone l'invio all'ART secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.</p> <p>Copia della documentazione trasmessa viene conservata presso l'archivio DSPRS.</p> |                                                                                                                                                                   |             |
| <p><b>Controlli</b><br/><b>L.262/2005</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Chiave</b></p>                                                                                                                                              | <p>N.A.</p> |
| <p><b>Controlli Chiave D. Lgs.</b><br/><b>231/2001</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><i>Macro attività a rischio (cod.22): "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge"</i></p> |             |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3.4.4. Altre comunicazioni / iniziative</b></p>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</b></p> | <p>TRENITALIA S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Strategie, Pianificazione, Regolazione e Sostenibilità (DSPRS)</li> <li>- Pianificazione Strategica, Operazioni Straordinarie, Investimenti e Regolazione (PSOSIR) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Regolazione e Rapporti con gli Stakeholder (RRS)</i></li> </ul> </li> <li>- Direzione Affari Legali e Societari (DALS) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legale Direzione Tecnica e Comunitario (LDTC) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rapporti Internazionali Cargo e Comunitario (RICC)</i></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministrazione e Bilancio (AB)</li> </ul> </li> <li>- Altre Direzioni/Divisioni interessate <ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabile o suo delegato</li> </ul> </li> </ul> <p><u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u><br/>FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- General Counsel, Affari Societari e Compliance (GCASC)</li> <li>- Concorrenza e Mercato (CM)</li> </ul> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 31 di 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Centrale Affari Istituzionali e Regolatori (DCAIR)</li> <li>- Affari Regolatori (AR)</li> </ul> <p><u>SOGGETTI ESTERNI</u><br/>Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ***Descrizione***

Ogni ulteriore comunicazione da trasmettere all'ART, ovvero trasmessa dall'ART e ricevuta con modalità diverse da quelle previste nei precedenti paragrafi, dovrà essere tempestivamente inoltrata a PSOSIR/RRS e a LDTC/RICC, per le valutazioni di competenza, ai fini di un'eventuale riscontro all'ART che sarà elaborato con il contributo delle Divisioni/Direzioni e dei Responsabili di AR e di CM di FS Italiane.

Copia delle comunicazioni dell'ART pervenute alla casella di posta elettronica ufficiale indicata nel Registro delle imprese è trasmessa dalla Segreteria AD ai Responsabili di DALs e DSPRS e al Responsabile della Divisione/Direzione interessata.

Nel caso di incontri o audizioni presso l'ART la rappresentanza di Trenitalia viene definita congiuntamente dai Responsabili di DSPRS e DALs, con il coinvolgimento di altre Direzioni/Divisioni.

Con riferimento al pagamento del contributo annuale per il funzionamento dell'ART, AB provvede a calcolare il contributo con le modalità definite annualmente dalla stessa Autorità e, previa autorizzazione del Direttore DAFC, ad effettuare il relativo pagamento secondo le modalità previste dall'Autorità stessa e trasmette a PSOSIR/RRS copia della documentazione di riferimento per la conservazione presso l'archivio DSPRS.

Il Responsabile della DSPRS, d'intesa con il Responsabile di DALs, promuove incontri periodici con i Responsabili della Divisione/Direzione interessata, o loro delegato, e i Responsabili di AR e di CM di FS Italiane, per valutare le principali evidenze delle comunicazioni con l'ART e i possibili impatti con altre iniziative in corso con l'Autorità e/o con altri soggetti pubblici nazionali ed europei, anche al fine di individuare azioni di sviluppo e miglioramento.

|                                                    |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controlli</b><br><b>L.262/2005</b>              | <b>Chiave</b><br>N.A.                                                                                                                                      |
| <b>Controlli Chiave D. Lgs.</b><br><b>231/2001</b> | <i>Macro attività a rischio (cod.22): "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge"</i> |



|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TRENITALIA</b><br/>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p> | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 32 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 3.5. Sottoprocesso 05 - Gestione dei rapporti con le Autorità Estere

| 3.5.1. Gestione dei rapporti di Trenitalia UK con Autorità Estere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Unità Organizzative<br/>Responsabili e Ruoli<br/>Coinvolti</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TRENITALIA S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Controllate Estere (DCE)</li> </ul> <p><u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trenitalia UK LTD</li> <li>- Trenitalia C2C LTD (controllata di Trenitalia UK)</li> </ul> <p><u>SOGGETTI ESTERNI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Competition and Markets Authority (CMA)<br/>(Autorità di controllo della concorrenza e del mercato)</li> <li>- Information Commissioner's Office (ICO)<br/>(Organismo indipendente per il trattamento dei dati)</li> <li>- Serious Fraud Office (SFO)<br/>(Autorità giudiziaria di controllo delle frodi e anticorruzione)</li> <li>- Office of Rail and Road (ORR)<br/>(Organismo indipendente di Regolazione dei trasporti)</li> </ul> |
| <p><b>Descrizione</b></p> <p>Trenitalia UK è una Società di diritto inglese, controllata al 100% di Trenitalia, che opera nel trasporto ferroviario passeggeri in UK attraverso l'Impresa Ferroviaria controllata Trenitalia C2C.</p> <p>Nell'ambito della propria autonomia operativa e nel rispetto della normativa vigente in UK, Trenitalia UK e/o C2C si interfacciano con i suindicati soggetti esterni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Autorità di controllo della concorrenza e del mercato (CMA);</li> <li>- l'Organismo indipendente per il trattamento dei dati (ICO);</li> <li>- l'Autorità giudiziaria di controllo delle frodi e anticorruzione (SFO).</li> </ul> <p>Si interfacciano inoltre con l'Organismo indipendente di Regolazione dei trasporti (ORR) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la partecipazione alle consultazioni indette dall'ORR per lo sviluppo del sistema ferroviario in UK;</li> <li>- recepire le indicazioni e adempiere alle prescrizioni fornite dall'ORR;</li> <li>- l'eventuale disposizione di accertamenti.</li> </ul> <p>Copia delle suddette comunicazioni scambiate tra le Autorità estere e le Società Trenitalia UK/C2C, vengono trasmesse da quest'ultime, per il seguito di competenza, alla DCE quale KOF di Trenitalia per la macro attività cod. 22 "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge".</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Controlli<br/>L.262/2005</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Chiave</b> N.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Macro attività a rischio (cod.22): "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TRENITALIA</b><br/>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p> | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 33 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.5.2. Gestione dei rapporti di Thello (Francia) con le Autorità Estere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Unità Organizzative<br>Responsabili e Ruoli<br>Coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>TRENITALIA S.p.A.<ul style="list-style-type: none"><li>- Direzione Controllate Estere (DCE)</li></ul></div> <div>SOCIETA' DEL GRUPPO<ul style="list-style-type: none"><li>- Thello SASU</li></ul></div> <div>SOGGETTI ESTERNI<ul style="list-style-type: none"><li>- Autorité de la Concurrence (AdC)<br/>(Autorità di controllo della concorrenza)</li><li>- Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)<br/>(Commissione Nazionale per il trattamento dei dati)</li><li>- Agence Française Anticorruption (AFA)<br/>(Agenzia di controllo anticorruzione)</li><li>- Autorité de la Régulation des Activités Ferroviaires et Routieres (ARAFER)<br/>(Autorità di Regolazione dei trasporti)</li></ul></div> |      |
| <div>Descrizione</div> <p>Thello è una Società di diritto francese, controllata al 100% di Trenitalia, che opera nel trasporto ferroviario passeggeri in Francia.</p> <p>Nell’ambito della propria autonomia operativa e nel rispetto della normativa vigente in Francia, Thello si interfaccia con i suindicati soggetti esterni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l’ Autorità di controllo della concorrenza (AdC);</li><li>- la Commissione Nazionale per il trattamento dei dati (CNIL);</li><li>- l’Agenzia di controllo anticorruzione (AFA);</li></ul> <p>Si interfaccia inoltre con l’Autorità di Regolazione dei trasporti (ARAFER) per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la partecipazione alle consultazioni indette dall’ ARAFER per lo sviluppo del sistema ferroviario in Francia;</li><li>- recepire le indicazioni e adempiere alle prescrizioni fornite dall’ARAFER;</li><li>- l’eventuale disposizione di accertamenti.</li></ul> <p>Copia delle suddette comunicazioni scambiate tra le Autorità estere e la Società Thello, vengono trasmesse da quest’ultima, per il seguito di competenza, alla DCE quale KOF di Trenitalia per la macro attività cod. 22 “Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge”.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Controlli<br>L.262/2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chiave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N.A. |
| Controlli Chiave D. Lgs.<br>231/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Macro attività a rischio (cod.22): “Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <br><b>TRENITALIA</b><br>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE | <b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br>n. 327.5/AD del 5 set 2019<br><br>Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br>Autorità amministrative indipendenti | <b>AD</b><br><br>Pagina 34 di 38 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

| 3.5.3. Gestione dei rapporti di TrainOse (TPAINOSE Grecia) con le Autorità Estere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Unità Organizzative<br>Responsabili e Ruoli<br>Coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>TRENITALIA S.p.A.<ul style="list-style-type: none"><li>- Direzione Controllate Estere (DCE)</li></ul></div> <div>SOCIETA' DEL GRUPPO<ul style="list-style-type: none"><li>- TrainOse S.A. (TPAINOSE)</li></ul></div> <div>SOGGETTI ESTERNI<ul style="list-style-type: none"><li>- Hellenic Competition Commission (HCC)<br/>(Autorità di controllo della concorrenza)</li><li>- Hellenic Data Protection Authority (HDPA)<br/>(Commissione Nazionale per il trattamento dei dati)</li><li>- Segretariato Generale per la Lotta alla Corruzione (GGCA)<br/>(Agenzia di controllo anticorruzione)</li><li>- Rail Regulatory Body &amp; licensing Authority, Authority for Safety in Railways,Supervising Body for the implementation regulation 1371/2007 (RAS)<br/>(Autorità di Regolazione dei trasporti)</li></ul></div> |      |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| <p>TrainOse è una Società di diritto greco, controllata al 100% di Trenitalia, che opera nel trasporto ferroviario in Grecia.</p> <p>Nell'ambito della propria autonomia operativa e nel rispetto della normativa vigente in grecia, TrainOse si interfaccia con i suindicati soggetti esterni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l' Autorità di controllo della concorrenza (HCC);</li><li>- la Commissione Nazionale per il trattamento dei dati (HDPA);</li><li>- l'Agenzia di controllo anticorruzione (GGCA);</li></ul> <p>Si interfaccia inoltre con l'Autorità di Regolazione dei trasporti (RAS) per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la partecipazione alle consultazioni indette dalla RAS per lo sviluppo del sistema ferroviario in Grecia;</li><li>- recepire le indicazioni e adempiere alle prescrizioni fornite dalla RAS;</li><li>- l'eventuale disposizione di accertamenti.</li></ul> <p>Copia delle suddette comunicazioni scambiate tra le Autorità suddette e la Società TrainOse, vengono trasmesse da quest'ultima, per il seguito di competenza, alla DCE quale KOF di Trenitalia per la macro attività cod. 22 "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge".</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Controlli<br>L.262/2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chiave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N.A. |
| Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Macro attività a rischio (cod.22): "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 35 di 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| 3.5.4. Gestione dei rapporti di Netinera (Germania) con le Autorità Estere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Unità Organizzative<br>Responsabili e Ruoli<br>Coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>TRENITALIA S.p.A.<ul style="list-style-type: none"><li>- Direzione Controllate Estere (DCE)</li></ul></div> <div>SOCIETA' DEL GRUPPO<ul style="list-style-type: none"><li>- Netinera Deuschland GmbH</li></ul></div> <div>SOGGETTI ESTERNI<ul style="list-style-type: none"><li>- Bundeskartellamt (Federal Cartel Office) (FCO)<br/>(Autorità di controllo della concorrenza)</li><li>- Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BFDI)<br/>(Commissione Nazionale per il trattamento dei dati)</li><li>- Bundesminister des Innern<br/>(Agenzia di controllo anticorruzione – Ministero dell’Interno)</li><li>- Bundesnetzagentur<br/>(Autorità di Regolazione dei trasporti)</li></ul></div> |      |
| <div>Descrizione</div> <p>Netinera è una Società di diritto tedesco, controllata al 51% di Trenitalia, che opera nel trasporto ferroviario passeggeri in Germania.</p> <p>Nell’ambito della propria autonomia operativa e nel rispetto della normativa vigente in Germania, Netinera si interfaccia con i suindicati soggetti esterni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l’ Autorità di controllo della concorrenza (Bundeskartellamt);</li><li>- la Commissione Nazionale per il trattamento dei dati (BFDI);</li><li>- l’Agenzia di controllo anticorruzione (Bundesminister des Innern);</li></ul> <p>Si interfaccia inoltre con l’Autorità di Regolazione dei trasporti (Bundesnetzagentur) per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la partecipazione alle consultazioni indette dalla Bundesnetzagentur per lo sviluppo del sistema ferroviario in Germania;</li><li>- recepire le indicazioni e adempiere alle prescrizioni fornite dalla Bundesnetzagentur;</li><li>- l’eventuale disposizione di accertamenti.</li></ul> <p>Copia delle suddette comunicazioni scambiate tra le Autorità suddette e la Società Netinera, vengono trasmesse da quest’ultima, per il seguito di competenza, alla DCE quale KOF di Trenitalia per la macro attività cod. 22 “Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge”.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Controlli<br>L.262/2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chiave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N.A. |
| Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Macro attività a rischio (cod.22): “Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p style="text-align: center;">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p style="text-align: center;"><b>AD</b></p> <p style="text-align: center;">Pagina 36 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Definizioni e Abbreviazioni

|                 |                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>AdC</i>      | Autorité de la Concurrence                                                                                                            |
| <i>AFA</i>      | Agence Française Anticorruption                                                                                                       |
| <i>AGCM</i>     | Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato                                                                                      |
| <i>ANAC</i>     | Autorità Nazionale Anticorruzione                                                                                                     |
| <i>ANSF</i>     | Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie                                                                                     |
| <i>ARAFER</i>   | Autorité de la Régulation des Activités Ferroviaires et Routières                                                                     |
| <i>ART</i>      | Autorità di Regolazione dei Trasporti                                                                                                 |
| <i>AUSA</i>     | Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti in ANAC                                                                                      |
| <i>BFDI</i>     | Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit<br>(Commissione Nazionale per il trattamento dei dati in Germania) |
| <i>CEL</i>      | Certificato di Esecuzione dei lavori                                                                                                  |
| <i>CIG</i>      | Codice Identificativo Gara                                                                                                            |
| <i>CMA</i>      | Competition and Markets Authority                                                                                                     |
| <i>CNIL</i>     | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés                                                                                |
| <i>DIGIFEMA</i> | Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime                                                                      |
| <i>DPO</i>      | Data Protection Officer                                                                                                               |
| <i>ERA</i>      | European Union Agency for Railways                                                                                                    |
| <i>FCO</i>      | Bundeskartellamt (Federal Cartel Office - Autorità di controllo della concorrenza in Germania)                                        |
| <i>GGCA</i>     | Segretariato Generale per la Lotta alla Corruzione in Grecia                                                                          |
| <i>GPDP</i>     | Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali                                                                                 |
| <i>GPN</i>      | Gara a procedura negoziata                                                                                                            |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TRENITALIA</b><br/>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p> | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 37 di 38</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>GPR</i>       | Gara a Procedura ristretta                                                                                                                                                                          |
| <i>HCC</i>       | Hellenic Competition Commission                                                                                                                                                                     |
| <i>HDP A</i>     | Hellenic Data Protection Authority                                                                                                                                                                  |
| <i>ICO</i>       | Information Commissioner's Office                                                                                                                                                                   |
| <i>MIT</i>       | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti                                                                                                                                                      |
| <i>ORR</i>       | Office of Rail and Road                                                                                                                                                                             |
| <i>PEC</i>       | Posta Elettronica Certificata                                                                                                                                                                       |
| <i>RAS (ΠΑΣ)</i> | Rail Regulatory Body & licensing Authority<br>Authority for Safety in Railways<br>Supervising Body for the implementation regulation 1371/2007<br>(Autorità di Regolazione dei trasporti in Grecia) |
| <i>RASA</i>      | Responsabile dell'Anagrafe ANAC per la Stazione Appaltante Trenitalia                                                                                                                               |
| <i>RUP</i>       | Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                                       |
| <i>SFO</i>       | Serious Fraud Office                                                                                                                                                                                |
| <i>SIGSQ</i>     | Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità                                                                                                                                                   |
| <i>SIMOG</i>     | Sistema Identificativo Monitoraggio Gare                                                                                                                                                            |

## 5. Documentazione di Riferimento

### **LEGISLAZIONE VIGENTE**

- D.Lgs. n.231/2001, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300;
- D.Lgs. n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. n.101/2018;
- D.Lgs. n.262/2005, Disciplina per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
- D.Lgs. n.112/2015, Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione);
- D.Lgs. n.50/2016, Codice dei contratti pubblici;

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA</b><br/>n. 327.5/AD del 5 set 2019</p> <p align="center">Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni<br/>dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle<br/>Autorità amministrative indipendenti</p> | <p align="center"><b>AD</b></p> <p align="center">Pagina 38 di 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

- D.L.gs. n.70/2014, Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n.1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- Legge n.190 del 6 nov 2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Legge n.266 del 23 dic 2005, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Legge n.481 del 14 nov 1995, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 relativo alle modalità di trasmissione e trasferimento dei dati;
- Gazzetta Ufficiale n.30 del 6 febbraio 2012 e successive modificazioni “Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” D.Lgs. n.216/06;
- Comunicati del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Decreto-Legge n.201 del 6 dicembre 2011, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, art. 37, e s.m.i.;
- Regolamenti ART relativi allo svolgimento dei procedimenti di propria competenza;
- Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR).

#### ***DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI GRUPPO***

- Codice Etico del Gruppo FS Italiane.

#### ***DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA***

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TRENITALIA S.p.A. in applicazione del D.Lgs. n.231/2001;
- CO n.140/AD revisione vigente “Designazione, responsabilità e compiti dei Key Officer previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs. n.231/2001”;
- CO n.296/DRUO revisione vigente “Gestione Sistema organizzativo e Procedure Aziendali”;
- CO n.408/DACQ revisione vigente “Procedura Gestione Attività Negoziale”;
- CO n.519/AD revisione vigente “Designazione delle Persone autorizzate al Trattamento dei Dati Personali”.